

Nr. 60 Projekt zur Überleitung der Privatwäldungen auf den Reichsforstmeister. 20./22. März / 25. April / 12. Juni 1939

R 43 II/218, Bl. 200. 224–227, 204–205, 232–233 Abschriften (a.–c.)¹ / Ausfertigung (d.)

Beginn:

Beginn:

a.: Reichsernährungsminister Darré an Generalfeldmarschall Göring. 20. März 1939

Hochverehrter Herr Generalfeldmarschall!

Bei unserer Besprechung am 2. März 1939 über das Verhältnis zwischen der staatlichen Forstverwaltung und dem Reichsnährstand hielten Sie eine klare Grenzziehung in den Zuständigkeiten beider Behörden für erforderlich, um im Rahmen des Vierjahresplanes eine einheitliche Holzbewirtschaftung im Reiche sicherzustellen. Dagegen haben Sie, wenn ich recht verstanden habe, nicht den Wunsch nach organisatorischen Änderungen geäußert, welche über den Rahmen der durch den Vierjahresplan bedingten Notwendigkeiten hinausgehen².

In der Staatssekretärsbesprechung, die gemäß unserer Vereinbarung daraufhin am 14. März stattgefunden hat, ist jedoch Herr Staatssekretär Alpers über Ihre mir geäußerten Wünsche weit hinausgegangen und hat die eindeutige Forderung erhoben, daß dem Reichsnährstand die Betreuung des Privatwaldes überhaupt entzogen werden und durch eine neu aufzuziehende forstwirtschaftliche Selbstverwaltungsorganisation des Privatwaldes ersetzt werden sollte³. *Gegen diese Forderung*

¹ Die Abschriften a. und c. leitete Darré Lammers am 20. 3. bzw. 25. 4. 1939 zu; R 43 II/218, Bl. 199, 203. Eine weitere Abschrift von a. (ebd. Bl. 221–223) und die Abschrift b. gingen der Rkei, zusammen mit anderen Stücken des Schriftwechsels, durch StS Alpers am 25. 4. 1939 zu; ebd. Bl. 210–227. Abschriften von a. und b. auch in R 2/4707, Bl. 136–140. Zu den Auseinandersetzungen um die zentrale Leitung des Forstwesens und dem Gegensatz zwischen RForstA und der vom RNSt. betreuten priv. Forstwirtschaft, die in der Rentabilität nachhinkte, s. allgemein RUBNER Forstgeschichte, S. 64–69, 72–78, zum groben Ablauf dieses Vorstoßes 160 f.

² Niederschrift über diese Unterredung nicht nachgewiesen. Die Mitteilungen Darrés legen nahe, daß Göring hier seinen Entw. eines „Erlasses des Führers und Reichskanzlers über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Forstwirtschaft und Jagd“ noch zurückhielt, den er Lammers bereits am 24. 2. ausgehändigt hatte, aber Hitler selbst vorzutragen gedachte. Denn dieser enthüllte seine Absichten ganz unzweideutig, er lautete: „Forstwirtschaft und Jagd gehören nicht zur Landwirtschaft im Sinne des Gesetzes über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom 13. September 1933 (Reichsgesetzblatt I S. 626). Aufgaben und Befugnisse auf diesen Gebieten gehen auf den Reichsforstmeister über. Er hat die notwendigen Maßnahmen zu treffen.“ R 43 II/218, Bl. 198. Als Ergebnis der Aussprache teilte Darré am 4. 3. Alpers nur mit, er – Alpers – und StS Willikens sollten eine Vorbesprechung „auf möglichst breiter Basis“ abhalten, d.h. mit Vertretern des RForstA, RNSt. und einzelner Landesbauernschaften, die noch strittigen Punkte wolle sodann Göring in einer Chefbesprechung klären. Ebd. Bl. 216; R 2/4707, Bl. 131.

³ An dieser Besprechung, über die Alpers Darré am 17. 3. 1939 schriftlich berichtete (R 43 II/218, Bl. 213 f.; R 2/4704, Bl. 133), nahmen neben ihm und Willikens für die Länderforstverwaltungen die RStH Sprenger und Mutschmann sowie die MP Köhler und Marschler teil, für den RNSt. Reichsobmann Behrens und zwei Landesbauernführer. Alpers überreichte einleitend Abdruck einer Weisung Görings, die dieser im Anschluß an seine Unterredung mit Darré hs. niedergelegt hatte. Sie lautete: „Ich muß als Reichsforstmeister folgendes haben:

– 1.

Ich muß bestimmen, wie der deutsche Wald – gleichgültig wo – bewirtschaftet wird, um höchste Erträge zu sichern.

– 2.

Ich muß mich überzeugen können, daß meine Richtlinien befolgt werden.

– 3.

Ich muß diejenigen beraten können, die Rat brauchen oder wollen.

Forstbeamte jeder Kategorien [sic] können nur von mir ihre fachlichen Befehle bekommen.

Richtlinien für Ausbildung und Ernennung von Forstbeamten gebe ich.

Trennung sogenannter politischer Forstbeamter (altes Österreich) und Betriebsbeamter gibt es nicht.

Ihres Herrn Staatssekretärs muß ich entschieden Einspruch erheben, da sein Verlangen nicht nur das Reichsnährstandsgesetz⁴, sondern vor allem auch das Reichserbhofgesetz⁵ in seinen Grundlagen so erschüttert, daß die Auswirkungen auf das Reichserbhofgesetz und auf den Erbhofgedanken überhaupt sich garnicht übersehen lassen, ja ich möchte sogar behaupten, daß der Grundsatz des Reichserbhofgesetzes hierdurch erstmalig durchbrochen wird.

Das Reichserbhofgesetz verlangt vom deutschen Bauern, daß er seinen Hof ordnungsgemäß bewirtschaftet. Die Erfüllung dieser Pflicht ist gewährleistet durch die Standesaufsicht der im Reichsnährstand eingesetzten Bauernführer. Die Arbeit der Anerbenbehörden – (Anerbengericht – Erbhofgerichte und Reichserbhofgericht) – welche Behörden von mir zusammen mit dem Herrn Reichsjustizminister aufgebaut und seit Jahren eingearbeitet sind⁶, gründet sich auf der gesetzlichen Einschaltung und Mitarbeit der Bauernführer. Die Bauernführer wiederum sind zur Erfüllung ihrer Aufgabe nur in der Lage, wenn ihrer Betreuung der Hof des Bauern *in seiner Gesamtheit* untersteht, unabhängig davon, was im einzelnen auf dem Hofe erzeugt wird, da das Reichserbhofgesetz ein *bodenrechtliches* Gesetz ist und nicht in betriebswirtschaftlichen Umständen wurzelt. Eine Herauslösung des Bauernwaldes aus dem Reichsnährstand würde in seiner letzten Konsequenz auch die Herauslösung des Waldes aus dem Erbhof überhaupt bedeuten. Dies führt zu Folgerungen, deren Ausmaß überhaupt nicht übersehbar ist und die daher garnicht verantwortet werden können. Da ich auf Grund unserer mehrfachen Besprechungen nicht annehmen kann, daß eine so weitgehende, die Grundlagen des Reichserbhofgesetzes erschütternde Maßnahme Ihren Absichten entspricht, sehe ich mich veranlaßt, Ihnen von dem Verlauf der Angelegenheit in der Staatssekretärbesprechung Mitteilung machen zu müssen.

Ich bemerke, daß die dauernde Erörterung der an sich gesetzlich längst geregelten und von mir mit Ihnen bei Abgabe der Staatsforsten⁷ auch ausdrücklich vereinbarten Frage der Betreuung des Privatwaldes gerade in Kreisen des süddeutschen und mitteldeutschen Bauerntums schon sehr erhebliche Beunruhigung verursacht, deren Ernst wegen der augenblicklichen Entwicklung der Landflucht⁸ nicht unterschätzt werden darf. In weiten Kreisen Süddeutschlands und Mitteldeutschlands ist der Wald so sehr ein untrennbarer Bestandteil des Bauernhofes, daß seine organisatorische Sonderbehandlung bei den Bauern auf völlige Verständnislosigkeit stoßen würde. Ich muß auf diese Tatsache ganz besonders und mit aller Besorgnis hinweisen.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
R. Walther Darré

b.: Staatssekretär Alpers an Reichsernährungsminister Darré. 22. März 1939

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Grundsatz: Äußerste Menscheneinsparung.“

Auf Grundlage dieser Weisung wurde sodann der im RForstA konzipierte Organisationsplan einer künftig einheitl. Forstwirtschaft erörtert, der die Errichtung einer Reichsforstkammer als Selbstverwaltungsorgan vorsah und den lt. Alpers auch die RNSt.-Vertreter als „diskutabel und annehmbar“ bezeichneten; er lag dem Sitzungsbericht an Darré bei. R 43 II/218, Bl. 210–212.

⁴ Vom 13. 9. 1933; s. oben Anm. 2. Zur Entstehung s. ARH I/2, Nrr. 207 P. 8, 210.

⁵ Vom 29. 9. 1933 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

⁶ Vgl. die Verhandlungen 1936 über die Erbhofrechts- und -verfahrensO: ARH III, Nr. 175.

⁷ Gelegentlich der Errichtung des RForstA aufgr. des Gesetzes zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reich vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 534); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 17.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 11.

Den Empfang Ihres liebenswürdigen Schreibens vom 20. 3. 1939 mit der Abschrift Ihres Schreibens an den Herrn Generalfeldmarschall⁹ bestätige ich mit bestem Dank.

Der Herr Generalfeldmarschall hat mir das Schreiben übergeben mit dem Auftrage, die Frage der forstlichen Organisation während seines Urlaubs weiter zu klären¹⁰. Ich erlaube mir daher, Ihnen gegenüber, sehr verehrter Herr Reichsminister, zum Inhalt dieses Schreibens Stellung zu nehmen. Die Befürchtungen, daß das Reichserbhofgesetz durch die organisatorischen Umänderungen berührt würde, halte ich für unbegründet.

1. Die bodenrechtliche Seite ist für uns vom forstlichen Standpunkt aus betrachtet ohne Interesse. Allgemeinpolitisch steht das Reichsforstamt auf dem Standpunkt, daß es nur *ein* Bodenrecht geben kann, und daß die gesamte bodenrechtliche Bindung über das Reichserbhofgesetz zu erfolgen hat. Ich darf darauf hinweisen, daß dieser Standpunkt eindeutig bei der Frage der Auflösung der Fideikommissionen vertreten worden ist¹¹. Eine Herauslösung des Waldes aus der bodenrechtlichen Bindung des Reichserbhofgesetzes kommt für den Reichsforstmeister überhaupt nicht in Frage. Das Reichserbhofgesetz wird durch die vorgeschlagene Regelung in keiner Weise berührt. Weder die Pflicht des Bauern, seinen Hof ordnungsgemäß zu bewirtschaften, noch die Arbeit der Anerbenbehörden wird durch sie irgendwie beeinträchtigt.

2. Auch an der berufsständischen Seite sind wir vom forstlichen Standpunkt aus uninteressiert. Die berufsständische Zusammenfassung des Bauerntums ist im Reichsnährstand erfolgt. Die Zusammenfassung der deutschen Forstwirtschaft in einer Selbstverwaltungsorganisation erfolgt allein vom Gesichtspunkt der höchsten Leistungssteigerung aller Teile des deutschen Waldes in einer Fachkammer. Die Standesaufsicht der im Reichsnährstand eingesetzten Bauernführer erleidet dadurch keinerlei Einbuße.

3. Die Durchführung der Aufgaben des Reichsbauernführers, auf Grund eines Gesamtüberblicks über den Hof die ideellen Ziele des Reichserbhofgesetzes zu erreichen, kann bei der vorgeschlagenen Regelung hinsichtlich des Bauernwaldes folgendermaßen gewährleistet werden:

– a)

Die Besetzung der einzelnen Instanzen der Reichsforstkammer erfolgt durch den Reichsforstmeister *im Einvernehmen mit dem Reichsbauernführer*.

– b)

In den einzelnen Instanzen der Reichsforstkammer werden Beiräte gebildet, an deren Spitze Bauernführer stehen. Leiter des Beirates der Reichsforstkammer könnte der Reichsobmann¹² sein, Leiter des Beirates bei der Gauforstkammer der Landesbauernführer, bei der Kreisforstkammer der Kreisbauernführer.

Durch eine derartige Organisation würde einerseits vom Standpunkt des Reichsforstamtes aus die notwendige enge Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand gewährleistet sein, andererseits würde vom Standpunkte des Reichsbauernführers aus die Erfüllung der Aufgaben des Reichserbhofgesetzes sichergestellt sein. Eine Änderung des Reichsnährstandsgesetzes ist nicht erforderlich,

⁹ Darré hatte Alpers Abschrift seines Schreibens an Göring „zur gefälligen Kenntnissnahme“ auch direkt übermittelt; R 43 II/218, Bl. 220; R 2/4707, Bl. 135.

¹⁰ Bereits am 3. 3. 1939 hatte Alpers an Darré geschrieben, Göring habe ihn „für die Dauer seines Urlaubs mit einer umfassenden Vollmacht in seiner Eigenschaft als Reichsforst- und Reichsjägermeister [...] versehen, dergestalt, daß er sich für die Dauer seines Urlaubs nicht für berechtigt erklärt hat, zu zeichnen und Entscheidungen zu treffen. Er hat mich weiter beauftragt, während seines Urlaubs die Frage der einheitlichen Organisation des deutschen Forstwesens zu klären.“ R 2/4707, Bl. 130. – Geschwächt von Gesundheitsproblemen und starkem Gewichtsverlust, aber auch verstört von einer nachhaltigen Vertrauenskrise zu Hitler wegen seiner Abdrängung aus außenpolit. Entscheidungsabläufen, hatte Göring noch am 3. März Berlin zu einem Kururlaub in San Remo verlassen, aus dem er unmittelbar vor dem Einmarsch in die Rest-Tschechei am 14. 3. nur kurz zurückkehrte, um am 21. 3. erneut nach Italien abzureisen. Nach Begegnungen mit Ciano und Mussolini traf er am 18. 4., rechtzeitig zu Hitlers 50. Geburtstag, wieder in Berlin ein, um bereits am 3. 5. zu einer mehrwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt aufzubrechen, gleich im Anschluß an die RVR-Sitzung vom 23. Juni (Dok. Nr. 101) dann noch bis 9. August zu einer Rundreise durch dt. und niederländ. Binnengewässer. KUBE, Göring, S. 303–312.

¹¹ Näheres hierzu in ARH IV, Nr. 98; ARH V, Nr. 125.

¹² Gustav Behrens; zu Person und Funktion s. CORNI/GIESS. 144, 210 f.

wenn die Aufgaben der Reichsforstkammer in der Verordnung über ihre Errichtung klar abgegrenzt werden.

Die Frage der Übernahme der forstlichen Organisation des Reichsnährstandes und die Überbrückung der Übergangszeit müßte in finanzieller Hinsicht großzügig geregelt werden.

Mit der Abgabe der Staatsforsten und mit der Schaffung des Reichsforstamtes ist ein Weg beschritten, der zu dem Ziel der einheitlichen Zusammenfassung des gesamten deutschen Waldes führen muß, da dieser im Hinblick auf die Notwendigkeit der nationalen Bedarfsdeckung wegen der verschiedenen Besitzverhältnisse nicht weiter willkürlich zerschnitten werden kann, wenn man nicht den gesamten Weg rückwärts gehen will.

Auf keinem Gebiet des deutschen Wirtschaftslebens ist die Rohstofflage heute ungünstiger und für die Zukunft insbesondere im Falle politischer Verwicklungen gefährdender als beim Holz¹³. Diese Tatsache zwingt dazu, auch den Privatwald in Zukunft auf die höchste Leistung für die nationalwirtschaftliche Bedarfsdeckung zu bringen. Damit wird unzweifelhaft auch eine Steigerung der Leistung des Bauernwaldes für den Hof und somit eine Stärkung der Lebensgrundlagen des Bauernhofes verbunden sein. Diese Leistungssteigerung der gesamten deutschen Forstwirtschaft kann aber nur von *einer* Stelle geleitet und durchgeführt werden. Der heute bestehende Dualismus hat sich nach dieser Richtung, wie allgemein bekannt ist, als ein außerordentlich großes Hemmnis erwiesen. Bei dieser Sachlage erlaube ich mir, sehr verehrter Herr Reichsminister, den Vorschlag zu machen, daß Sie sich von sich aus bereitfinden, die vorgeschlagene Regelung durchzuführen, ohne daß noch eine Besprechung mit dem Herrn Generalfeldmarschall nach der Rückkehr von seinem Urlaub nötig wird. Die Angelegenheit kann nach meiner Auffassung nur grundsätzlich entschieden werden; jeder Kompromiß wird abgelehnt werden müssen, wenn man einmal grundsätzlich zu den Dingen Stellung genommen hat. Nach Schaffung des Reichsforstamtes kann der deutsche Wald nur als Einheit angesehen werden. Durch Zusammenfassung der Aufgaben in einer Hand können die rückständigen Aufgaben gerade im Privatwald gelöst werden. Die Selbständigkeit der Forstwirtschaft ist schon damit begründet, daß die besonderen rückständigen Aufgaben nur durch eine straffe Fachorganisation durchgeführt werden können. Die Frage der Einheit der Bodenwirtschaft kann man der geschichtlichen Entwicklung überlassen.

Ich bitte deshalb, meine Vorschläge zu überprüfen. Falls sie Wirklichkeit werden, darf ich Ihnen, sehr verehrter Herr Reichsminister, versichern, daß von Seiten der Forstwirtschaft aus jede Zusammenarbeit mit Ihrem Ministerium wie mit dem Reichsnährstand gewährleistet ist¹⁴.

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener
A[lpers]

c.: Reichsernährungsminister Darré an Generalfeldmarschall Göring. 25. April 1939

Sehr verehrter Herr Generalfeldmarschall!

Im Auftrage Ihres Herrn Staatssekretär Alpers hat Herr Ministerialdirektor Eberts vom Reichsforstamt meinem Ministerium den in der Anlage beigefügten Verordnungsentwurf über die Errichtung einer Reichsforstkammer mit der Bitte um Zustimmung überreicht¹⁵.

¹³ Dazu Alpers schon 1938: ARH V, Nr. 112 Ziff. 3, auch Nr. 159 zu Anm. 4. Vgl. die Lageberichte der WiGr. Holzverarbeitende Industrie von Nov. 1937 bis Okt. 1942, der WiGr. Bauindustrie aus 1938 zur Bauholzbewirtschaftung, des RAM zur Bedarfsdeckung an Bauschnittholz und zur Aufklärungsmaßnahme „Spart Brennholz“ etc. in: R 43 II/218, Bl. 29 ff.

¹⁴ Eine direkte Erwiderung auf dieses Schreiben blieb Darré lt. Mitteilung Alpers' an die Rkei vom 25. 4. 1939 (o. Anm. 1) schuldig.

¹⁵ Entw. einer VJP-„VO über die Errichtung einer Reichsforstkammer“, gestützt auf die Rechtsetzungsbefugnis des BVJP aufgr. der DVO vom 18. 10. 1936 (RGBl. I S. 887; s. ARH III, Nr. 157 Anm. 3); R 43 II/218, Bl. 206–208. Abschrift des VO-Entw. übersandte Darré am 4. 5. an RFM Schwerin v. Krosigk und bemerkte, Göring habe ihm versichert, daß dieser Entwurf „ohne sein Wissen

Ich bedaure, feststellen zu müssen, daß ich aus grundsätzlichen Erwägungen diesem Entwurf nicht zustimmen kann und zwar aus folgenden Gründen:

– 1.

Eine derartige grundsätzliche Neuordnung, wie sie der Entwurf vorsieht, geht weit über die Zuständigkeiten des Vierjahresplanes hinaus und hätte einen Kabinettsbeschluß oder zum mindesten einen Organisationserlaß des Führers zur Voraussetzung.

– 2.

Ich halte es, wie ich Ihnen gegenüber ja seit Jahr und Tag zum Ausdruck gebracht habe, für eine glatte Unmöglichkeit, auf einem Gut, einem Hof oder einem sonstigen ländlichen Anwesen Forst und Landwirtschaft von getrennten Verwaltungsorganisationen betreuen zu lassen, da ja immer nur *ein* Besitzer vorhanden ist, der auch immer nur *einer* Stelle gehorchen kann. Ich halte daher eine eigene ständische Organisation der forstlichen Selbstverwaltung nicht nur für überflüssig, sondern auch für gefährlich.

– 3.

Für den Erbhof ist die vorgeschlagene Verordnung praktisch und rechtlich überhaupt unvorstellbar.

Im übrigen komme ich zu folgender Feststellung: Wenn die von Ihrem Reichsforstamt vorgebrachten Klagen auf wirkliche Unzuträglichkeiten zurückzuführen sind, so ist damit in meinen Augen der vom Reichsforstamt gewünschte Weg noch nicht begründet, sondern zunächst nur bewiesen, daß mein damaliger und rein freiwilliger Entschluß, Ihnen die Staatsforsten zur Betreuung zu überlassen, falsch gewesen ist und mithin zur Behebung der entstandenen Unzuträglichkeiten die Forst [sic] mir wieder unterstellt werden müßte.

Da der von Ihrem Reichsforstamt vorgelegte Entwurf nach meiner oben dargelegten Auffassung weit über den Rahmen des Vierjahresplanes hinausgeht, habe ich Abschrift dieses Einspruches auch dem Stellvertreter des Führers, Parteigenossen Rudolf Heß, und Herrn Reichsminister Dr. Lammers zugeleitet¹⁶.

Heil Hitler!

Ihr Ihnen sehr ergebener
R. Walther Darré

d.: Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12. Juni 1939

Sehr verehrter Herr Doktor Lammers!

abgeschickt worden ist und er auch nicht als Beauftragter für den Vierjahresplan einen derartigen Erlaß zeichnen würde, weil er damit seine Vollmachten pro domo ausnutzen würde. Danach ist also der Generalförstmeister Alpers in dieser Angelegenheit selbständig vorgegangen.“ R 2/4707, Bl. 143–146.

¹⁶ In der Rkei wurde die Abschrift am 25. 4. 1939 eingeliefert. Unmittelbar darauf nahm Lammers Fühlung mit Alpers, der zusagte, seine Anträge schriftlich zu übermitteln. Dies geschah noch am selben Tag, unter Beifügung des seit März angelaufenen Schriftwechsels und offiz. Vorlage des Lammers bereits bekannten FÜE-Entwurfs (o. Anm. 2) mit der Bitte, ihn Hitler vorzutragen: An sich könne wohl Göring in seiner Eigenschaft als BVJP die Frage selbst entscheiden. Da er jedoch seinen Dienst noch nicht wieder aufgenommen habe „und auch gezwungen wäre, in eigener Sache zu entscheiden, halte ich den Erlaß des Führers für den zweckmäßigen Weg“. Die Sache dulde aber keinen Aufschub: „Die bestehende Doppelorganisation, die der Grund für alle Schwierigkeiten ist, ist in der heutigen Zeit auch vom Standpunkt der Kräfteökonomie überhaupt nicht zu vertreten.“ Falls Hitler zögere, den Erlaß zu zeichnen, ergänzte Alpers am 29. 4., wolle er aber vielleicht doch Göring selbst „die ihm notwendig erscheinende Entscheidung“ überlassen. R 43 II/218, Bl. 202 f., 210, 228.

Am 25. 5. bat Darré Lammers, nachdem dieser ihn kurz zuvor bei anderer Gelegenheit mündlich über den Sachstand orientiert hatte, sein Haus doch zu einer schriftl. Stellungnahme aufzufordern. Lammers kam diesem Ersuchen am 30. 5. nach, indem er die beiden Alpers-Schreiben und den FÜE-Entwurf beifügte. Am 6. 6. ließ Alpers zudem überraschend RKabR v. Stutterheim wissen, er bäte den Führervortrag aufzuschieben, solange die Verhandlungen mit dem REM noch liefen; ebd. Bl. 229 f.

Dem Antrage des Herrn Staatssekretärs im Reichsforstamt, dem Führer einen Erlaß über Zuständigkeiten auf dem Gebiete der Forstwirtschaft und Jagd vorzulegen, vermag ich nicht zuzustimmen. Zur Rechtslage bemerke ich Folgendes: Daß die Forstwirtschaft und die Jagd zur Landwirtschaft im Sinne des Reichsnährstandsgesetzes gehört [sic], ist im Reichsnährstandsgesetz selbst (§ 1 Abs. 2¹⁷) bestimmt. Der von Staatssekretär Alpers vorgeschlagene Erlaß des Führers läuft daher auf eine Änderung dieser Gesetzesbestimmung hinaus. Ob eine solche Änderung auf dem vorgeschlagenen Wege möglich ist, oder ob dazu nicht eine formelle Änderung des Reichsnährstandsgesetzes nötig wäre, werden Sie selbst am besten beurteilen können.

Sachlich halte ich eine Trennung der Forstwirtschaft von der Landwirtschaft, soweit die Zuständigkeit des Reichsnährstandes in Frage kommt, nicht für möglich. Der Reichsnährstand betreut den landwirtschaftlichen Betrieb in seiner Gesamtheit. Ebenso wie der Bauer und Landwirt, besonders bei kleinen Besitzgrößen, die Bewirtschaftung des Waldes von der seines rein landwirtschaftlich genutzten Bodens nicht trennen kann, kann auch die Betreuung des Betriebsinhabers nicht durch mehrere Organisationen erfolgen, ein Hineinreden in den Betrieb durch mehrere Stellen müßte und würde in vielen Fällen zu Schwierigkeiten führen, da jede naturgemäß geneigt sein würde, die zu ihrer Zuständigkeit gehörenden Angelegenheiten als die wichtigeren oder vordringlicheren zu betrachten, während bei Beibehaltung des jetzigen Zustandes der für die Betreuung des ganzen Betriebes zuständige Bauernführer den notwendigen Ausgleich in sich selbst finden muß.

Die Zuständigkeit des Reichsnährstandes für die Forstwirtschaft schließt durchaus nicht aus, daß der Reichsforstmeister die Weisungen erteilt, die er für die Bewirtschaftung des Privatwaldes für notwendig hält, und daß diese Weisungen auch durchgeführt werden. Der Reichsforstmeister hat insofern gegenüber dem einzelnen Betrieb dieselbe Stellung wie auch der Reichsernährungsminister. Auch dieser gibt die im Interesse der landwirtschaftlichen Erzeugung notwendigen Richtlinien; ihre Durchführung liegt aber in den Händen des Reichsnährstandes. In derselben Weise kann auch der Reichsforstmeister sich des Reichsnährstandes bedienen, der dann dem Reichsforstmeister gegenüber dafür verantwortlich ist, daß dessen Richtlinien und Weisungen auch ausgeführt werden. Auch Staatssekretär Alpers will ja nach dem Ihnen überreichten Organisationsplan die Betreuung des einzelnen Betriebes nicht unmittelbar durch die staatlichen Behörden, sondern durch eine neu zu errichtende Selbstverwaltungsorganisation (Forstkammern) durchführen. Diese Organisation soll in bezug auf den Wald völlig an die Stelle des Reichsnährstandes treten und u.a. auch Beiträge von den zugehörigen Betrieben erheben. Nur um den Reichsnährstand von den forstlichen Dingen auszuschalten, soll also eine Doppelorganisation errichtet werden. Die Behauptung von Staatssekretär Alpers, daß heute schon eine Doppelorganisation bestände, die „vom Standpunkt der Kräfteökonomie überhaupt nicht zu vertreten“ sei, ist daher falsch; er will vielmehr eine solche Doppelorganisation erst aufziehen.

Die Unmöglichkeit der Herausnahme der forstwirtschaftlichen Angelegenheiten aus dem Reichsnährstand ergibt sich außer aus betriebswirtschaftlichen Gründen auch noch aus folgenden Erwägungen: Der Reichsnährstand betreut nicht nur den Betrieb, er betreut auch den Menschen auf dem Betrieb in seiner Stellung als Eigentümer und Inhaber des Betriebes. So hat der Bauernführer nach dem Reichserbhofgesetz über die Ehre und die Wirtschaftsfähigkeit des Bauern zu wachen; er ist überall in das Verfahren eingeschaltet; sein Urteil ist für die Entscheidungen der Anerkennungsbörden von größter Bedeutung. Diese Aufgaben kann der Bauernführer aber nur erfüllen, wenn er den Bauern und seinen Hof in vollem Umfange betreut, da er nur dann in der Lage ist, sich in allen Fällen ein umfassendes Urteil zu bilden. Ich bin daher der Meinung, daß die Grundlagen des Reichserbhofgesetzes erschüttert werden, wenn der Reichsnährstand von der Beurteilung und Betreuung forstlicher Dinge ausgeschaltet wird.

¹⁷ § 1 (2) des Reichsnährstandsg (o. Anm. 2, 4) lautete: „Die deutsche Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes umfaßt auch Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischerei und Jagd; zum Reichsnährstand gehören auch die landwirtschaftlichen Genossenschaften, der Landhandel (Groß- und Kleinhandel) und die Be- und Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse.“

Im übrigen darf ich bemerken, daß Graf Schwerin-Krosigk sich bereit erklärt hat, Staatssekretär Alpers und mich zu einer unverbindlichen rein privaten Aussprache über die ganze Angelegenheit zu empfangen; diese Besprechung wird noch heute stattfinden. Ich werde mir erlauben, Ihnen alsbald über das Ergebnis dieser Besprechung Mitteilung zu machen¹⁸.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
R. Walther Darré

¹⁸ Anberaumung dieser Unterredung s. R 2/4707, Bl. 141. Mit Schreiben vom 13. 6. 1939 teilte Darré Lammers mit, sie habe drei Stunden beansprucht und „kein irgendwie nennenswertes Ergebnis“ gebracht: „Immerhin gelang es, eine Reihe von Begriffen auf beiden Seiten klarzustellen, so daß wenigstens Klarheit über die zu verwendende Terminologie einzutreten beginnt. – Als positives Ergebnis kann gewertet werden, daß beschlossen wurde, den eingeleiteten Meinungsaustausch fortzusetzen, hierzu aber vorher noch eine Reihe sachlicher Fragen vorzuklären.“ R 43 II/218, Bl. 231. Krosigk notierte hs. als Resultat: „Annäherung wurde nicht erreicht. Es soll von R.Forstamt u. R.Nährstand eine Übersicht ausgearbeitet werden, was der gegenwärtige Zustand kostet u. was d. Regelung nach den Vorschlägen des R.Forstamts kosten würde. Dann Fortsetzung der Besprechung bei mir.“ R 2/4707, Bl. 120. Am 18. 8. legte Alpers Krosigk eine Denkschrift vor, die den unmittelbaren Einspareffekt bei der erstrebten Einheitsverwaltung der Forsten auf 20 Mio RM bezifferte. Beide vereinbarten für den 30. 8. eine weitere Unterredung zusammen mit Reichsobmann Behrens, die aber wegen kurzfristiger Mob.-Beorderung Alpers' entfallen mußte; ebd. Bl. 147–173. Tags zuvor, mit Schreiben vom 29. 8., hatte allerdings Darré den forstl. Apparat des RNSt. „für die Dauer der Geltung der Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung vom 27. August 1939“ (Dok. Nr. 151 Anm. 4) schon dem RForstMstr. unterstellt – womit „die bisher nicht geklärte Frage der Zuständigkeiten auf den Gebieten der Forstwirtschaft für die Kriegsdauer entschieden“ war, wie RKabR Willuhn erleichtert konstatierte; R 43 II/218, Bl. 235–240. Nach der Jahreswende präsentierte Göring den Entwurf eines grundlegenden „ReichsforstG“, der aber wiederum Makulatur bleiben sollte: Folgeband, Dok. vom 22. 1. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 60 Projekt zur Überleitung der Privatwaldungen auf den Reichsforstmeister. 20./22. März / 25. April / 12. Juni 1939a. Reichsernährungsminister Darré an Generalfeldmarschall Göring. 20. März 1939b. Staatssekretär Alpers an Reichsernährungsminister Darré. 22. März 1939c. Reichsernährungsminister Darré an Generalfeldmarschall Göring. 25. April 1939d. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12. Juni 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d060>